

1500896-93.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... cumprindo pena por outro crime, acha que "tráfico". Ocorre que após a sua soltura, o autor CARLOS passou a alegar infidelidade de sua filha FABIANA, já tendo então a agredido, ameaçado, roubado e inclusive a sequestrado e a mantido em cárcere privado, fatos estes já denunciados nesta Delegacia de Polícia-registro de ocorrência 271/2021. Desde então o autor vinha ameaçando FABIANA, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500896-93.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-93.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120130/2021 - DEL.DEF.MUL. TABOÃO DA SERRA, 17691987 - DEL.DEF.MUL. TABOÃO DA SERRA, 295/21/101 - DEL.DEF.MUL. TABOÃO DA SERRA, 2120130 - DEL.DEF.MUL. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CARLOS EDUARDO ALVES GOMES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu CARLOS EDUARDO ALVES GOMES como incurso no artigo 158, caput, e artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, e PAULO MURILLO REIS SANTOS como incurso no artigo 158, § 1º, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 11.340/06.

Narrou na exordial acusatória que, no dia 1º de maio de 2021, em horário incerto, na Rua Antônio Maciel de Oliveira, nº 136, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o acusado Carlos Gomes, em situação de violência doméstica e de gênero contra a mulher, constrangeu Maria de Lourdes da Silva, sua sogra, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, consistente na

quantia em dinheiro de R\$ 500,00. Constatou, ainda, que no dia 03 de maio de 2021, por volta das 16h00, na Rua Antônio Maciel de Oliveira, nº 136, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, os réus Paulo Santos e Carlos Gomes, este último em situação de violência doméstica e de gênero contra a mulher, agindo em concurso de vontades e com unidade de desígnios entre si, constrangeram Maria de Lourdes da Silva, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, consistente na quantia em dinheiro de R\$ 500,00 (fls. 168/170). A denúncia foi recebida aos 07 de junho de 2021 (fls. 178/180).

O réu Carlos foi devidamente citado (fls. 243/244 e 256), e constituiu defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 261/266).

O réu Paulo foi devidamente citado (fls. 455), nomeou-se defensor. Posteriormente, constituiu novo patrono que apresentou resposta à acusação (fls. 510/512).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e três testemunhas. Em seguida, os acusados foram interrogados.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já as defesas, em síntese, pugnaram pela absolvição.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de reconhecimento pessoal de fls. 11; auto de exibição e apreensão de fls. 56/58; auto de depósito de fls. 59/61; boletim de ocorrência de fls. 77/83; bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa dos réus. Senão vejamos.

Questionada em sede policial, a vítima Maria de Lourdes da Silva, declarou "Sua filha FABIANA manteve relacionamento amoroso com CARLOS, o qual já cumpriu pena por "latrocínio" e até dezembro de 2020 estava preso cumprindo pena por outro crime, acha que "tráfico". Ocorre que após a sua soltura, o autor CARLOS passou a alegar infidelidade de sua filha FABIANA, já tendo então a agredido, ameaçado, roubado e inclusive a sequestrado e a mantido em cárcere privado, fatos estes já denunciados nesta Delegacia de Polícia-registro de ocorrência 271/2021. Desde então o autor vinha ameaçando FABIANA, a qual se mantinha escondida, além de exigir pagamentos mensais da declarante como uma forma de não executar a morte de FABIANA. Assim, a declarante já havia realizado três pagamentos mensais de R\$ 500,00 a CARLOS, o qual enviava sempre interposta pessoa para ir receber os valores. Após registro de ocorrência, foi deferido tanto a declarante como também a sua filha FABIANA, medidas protetivas de urgência CNJ 1500705-08.2021.8.26.0609, e desde então a declarante estava sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. No último dia 30 de abril, o irmão do Autor CARLOS, de nome LUCAS, foi até a porta de sua casa em um veículo Clio prata placa DSF-4461, mas a declarante e suas filhas ficaram "escondidas" na casa e não o receberam. Já no dia seguinte, dia 1 de maio novamente foram lhe cobrar o pagamento mensal, desta vez o próprio autor CARLOS em uma motocicleta PCX branca placa FOW-5229. A declarante disse ao mesmo que não tinha dinheiro, o qual afirmou que retornaria nesta data de hoje para receber o pagamento e o mesmo ainda reafirmou que mataria FABIANA assim que descobrisse onde esta estava se mantendo escondida. Quando já nesta data. um outro homem que se identificou como "cisto", foi na porta de sua casa com uma PCX e disse que estava lá para cobrar o valor do autor Carlos. Com isso, a declarante logo contatou a GCM para irem ao local, e enquanto estes não chegavam, a declarante disse só referido homem que não tinha o dinheiro e não poderia pagar CARLOS. Que então este deixou o local, e logo Guardas Municipais chegaram e a declarante avisou que o mesmo havia acabado de sair do local. Posteriormente, os Guardas retornaram a sua casa dizendo que haviam conseguido capturar CARLOS e o rapaz que momentos antes havia ido à sua casa, sendo então a declarante e sua filha FABIANA conduzidas para esta Delegacia de Polícia." (fls. 10).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não

havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o valor total exigido pelo acusado foi de R\$ 20.000,00 e a vítima acordou com o acusado para fazer pagamentos mensais de R\$ 500,00 até completar essa quantia. O homem que foi na sua casa com a mesma motocicleta PCX com a qual o acusado havia ido no mesmo local dias antes disse que trabalhava para o acusado e foi cobrar o dinheiro. Depois que foi preso o acusado não entrou mais em contato. Durante a época do casamento da sua filha com o acusado ela sempre trabalhou. Ela vendia hambúrgueres. O acusado nunca foi sócio da sua filha nesse negócio. Sua filha nunca traiu o acusado. A exigência do dinheiro pelo acusado era para não matar a sua filha. Na Delegacia foi apresentada uma fotografia dos dois acusados e uma terceira pessoa e reconheceu o seu ex-genro e outro acusado como a pessoa que esteve em sua casa cobrando o dinheiro. Apresentadas três pessoas em juízo à declarante, dentre elas o acusado Paulo, ela apontou terceira pessoa como sendo aquela que esteve em sua casa cobrando dinheiro em nome de Carlos Eduardo.

Ouvida apenas em juízo, a testemunha Fabiana Lima Alves disse que conviveu com o acusado por aproximadamente 5 anos desde 2015. Ele saiu da cadeia 19 de dezembro de 2020, uma sexta-feira. Assim que saiu o acusado passou a cismar que a declarante estava lhe traindo e passou a agredi-la. Ele quase matou a declarante. O acusado sequestrou a declarante e a manteve em cárcere privado. A declarante foi levada para o tribunal do crime e chamou a genitora da declarante que viu que ela estava toda machucada. Sua genitora perguntou ao acusado qual era o preço para deixar sua filha viva e o acusado exigiu o pagamento de R\$ 20.000,00. Na segunda de manhã o acusado liberou a declarante. Foi agredida com barra de ferro por algumas pessoas no cativeiro. Em dado momento chegou um "irmão" lá e disse que era para liberar a declarante porque se acontecesse algo com ela sobraria para todo mundo. O acusado é do PCC. A partir de janeiro o acusado passou a buscar R\$ 500,00 todos os meses com a sua genitora. O acusado chegou a quebrar o portão da casa da sua mãe onde a declarante ficava escondida. O acusado ligava todo dia e dizia que iria levar a declarante no médico. A declarante se recusava porque sabia que o acusado queria lhe matar. Passou a se esconder em outros lugares. O acusado continuava a dizer que levaria a declarante para "as ideias". As vezes que o acusado recebeu o dinheiro ele assinava um recibo com o apelido dele que é "HB20". Quem pedia para ele assinar era sua irmã. Nessas vezes o acusado ia acompanhado da atual mulher dele. Em razão disso pediu medida protetiva contra o acusado. No dia 01 de maio o acusado esteve na sua casa num cobrando o dinheiro numa motocicleta PCX. Dias depois outra pessoa esteve no local cobrando o dinheiro em nome do acusado. Depois que foi preso o acusado não procurou mais a declarante. Mas vira e mexe passa um carro em frente a sua casa com pessoas olhando. A declarante tem medo. Sobre os fatos ocorridos em dezembro registrou ocorrência apenas em maio porque estava com medo. No começo do relacionamento, assim que o acusado foi preso a declarante trabalhava numa empresa registrada. Depois foi mandada embora e com o dinheiro da rescisão a declarante montou uma hamburgueria. O acusado não tinha nenhuma participação nesse negócio. Em solo policial, a testemunha e guarda municipal Leticia de Moura Santos, declarou que "atualmente compõe uma das equipes do Projeto Patrulha Guardia Maria da Penha. Que, na data de hoje, por volta das quatorze horas, esteve na rua da casa da vítima FABIANA para realizar uma visita e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. Que, já tinha conhecimento que em desfavor do ex-marido de FABIANA constava mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual estava dando prioridade a este caso, vez que segundo FABIANA e seus familiares, o ex-marido voltava todo mês na sua casa para buscar quinhentos reais em dinheiro, valor este que ele exigia receber para não matá-la. Que, em conversa com FABIANA, por telefone, a mesma informou que no dia 30/04/2021 LUCAS, irmão de seu ex-marido chamado Carlos, havia estado em sua casa acompanhado de outra pessoa para receber os quinhentos reais em nome de Carlos, e que na ocasião LUCAS e tal pessoa, que ela não conhecia, estavam com os automóveis Clio de placas DSF 4461 e uma moto PCX de placas FOW5229. Que, FABIANA também disse que no dia 01/05/2021 CARLOS esteve pessoalmente em sua casa para receber os quinhentos reais. Que, a depoente saiu da casa de FABIANA por volta das 14h30min e as 15h55min FABIANA telefonou para o 153 e relatou que outra pessoa havia ido até sua casa buscar os quinhentos reais e que CARLOS estaria próximo a sua casa. Que, a

depoente e seu parceiro de farda EDNARDO voltaram na casa de FABIANA local onde FABIANA disse que eles já haviam ido embora e que o pagamento não havia sido feito. Que, a depoente, EDNARDO e uma equipe da ROMUCAN fizeram diligências pelas imediações e encontraram CARLOS na porta de uma oficina, enquanto PAULO MURILO estava no interior da oficina e MATEUS estava nos fundos da oficina. Que, identificaram CARLOS porque já estavam com a fotografia dele e ele ao ser abordado se identificou com os dados corretos e disse que estava naquela oficina para buscar conserto a seu carro da marca Clio, pois ele trabalhava numa adega e o veículo havia quebrado. Que, CARLOS disse que o automóvel Clio de placas CTA 5331, de cor amarela, era de propriedade dele, mas que estava há duas semanas quebrado e estacionado na rua e ele só estaria naquele bairro para consertar seu carro. Que, ao ser questionado sobre ter estado na casa da vítima para exigir dinheiro, ele apresentou várias versões diferentes, sempre negando os fatos. Que, a pessoa que se identificou como PAULO MURILO e apresentou uma cédula de identidade emitida pela SSP/BA, disse que estava na oficina para ver o carro dele que estava com problema. Que, PAULO MURILO disse ser proprietário do carro Clio de placas DSF 4461, inclusive tal carro Clio estava estacionado na porta da oficina. Que, PAULO MURILO disse que era amigo de CARLOS e que estava indo na oficina deixar o carro e CARLOS iria trazê-lo de volta na moto de placas FOW 5229 que estava na posse de CARLOS. Que, ao ser questionado CARLOS disse que a moto de placas FOW 5229 era de propriedade de sua esposa, porém não apresentou qualquer documentação da motocicleta. Que, a pessoa que se identificou como MATEUS, não portava documento de identidade, apenas apresentou uma cópia de uma certidão de nascimento expedida por um cartório em Itabuna/Bahia, rasgada ao meio, e disse que havia duas semanas que havia perdido seu RG. Que, ao ser abordado MATEUS inicialmente disse que não conhecia CARLOS nem PAULO MURILO, que só estava ali para buscar conserto a sua moto de placas FCA 1246, a qual estava estacionada ao lado do Clio prata. Que, a depoente verificou que a moto de placas FCA 1246 havia sido mencionada pela vítima quando da elaboração do boletim de ocorrência que originou o pedido de medidas protetivas. Que, ao ser questionado sobre tal fato MATEUS disse que era funcionário de PAULO MURILO em um salão de cabeleireiros no bairro do Paraíso/SP. Que, MATEUS disse que conhecia CARLOS porque este era cliente do salão onde ele trabalha. Que, MATEUS, PAULO MURILO e CARLOS apresentaram várias versões diferentes e contraditórias e não souberam esclarecer porque os três amigos estavam no bairro da vítima juntos. Que, CARLOS a todo momento pedia para que os guardas civis liberassem PAULO MURILO e MATEUS porque eles não tinham nada a ver. Que, a depoente questionou MATEUS, PAULO MURILO e CARLOS se eles estiveram na casa da vítima hoje, e os três disseram que não, que somente haviam estado na oficina. Que, diante de tais fatos a depoente conduziu todos a esta delegacia especializada, onde já constava mandado de prisão em desfavor de CARLOS EDUARDO ALVES GOMES."(fls. 03/04). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Extrajudicialmente, a testemunha e guarda municipal Ednardo Santos Barboza da Silva, declarou "SER GUARDA CIVIL NESTE MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA E ATUALMENTE COMPÕE UMA DAS EQUIPES DO PROJETO PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA QUE, DESDE A SEMANA PASSADA RECEBEU A MEDIDA PROTETIVA DA VÍTIMA FABIANA E TAMBÉM FOI INFORMADO QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO AUTOR CARLOS, EX-MARIDO DE FABIANA, PORQUE ELE ESTARIA EXTORQUINDO A FAMÍLIA. QUE, TAMBÉM SOUBE QUE UM IRMÃO DE CARLOS ESTARIA INDO NA CASA DA VÍTIMA EXTORQUIR ELA E A MÃE, BUSCANDO MENSALMENTE UM VALOR EM DINHEIRO. QUE, TAMBÉM RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE CARLOS SERIA DO CRIME ORGANIZADO E POR TAL MOTIVO ESTAVAM DANDO ALTA PRIORIDADE PARA ESTE CASO. QUE, HOJE, NO PERÍODO DA MANHÃ PASSARAM PELA CASA DA VÍTIMA FABIANA, PORÉM NÃO A CHAMARAM E NÃO CHEGARAM A CONVERSAR COM ELA. QUE, NO PERÍODO DA TARDE FABIANA TELEFONOU PARA A CENTRAL E DISSE QUE UMA PESSOA HAVIA ESTADO NA CASA DELA, A MANDO DE CARLOS, PARA RECEBER O DINHEIRO, QUE, QUANDO ESTIVERAM NA CASA DE FABIANA, COM UMAS VIATURAS DE APOIO, FABIANA INFORMOU O SENTIDO QUE TAL PESSOA HAVIA IDO, BEM COMO INFORMOU AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE TAL PESSOA, QUE, PELA MANHÃ FABIANA JÁ HAVIA INFORMADO PARA SUA PARCEIRA LETÍCIA AS CARACTERÍSTICAS E PLACAS DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS PELAS PESSOAS QUE ESTAVAM INDO NA SUA CASA A MANDO DE CARLOS

QUE, EM DILIGENCIAS PELAS PROXIMIDADES ENCONTRARAM O CARRO E DUAS MOTOS ESTACIONADOS NA FRENTE DE UMA OFICINA MECANICA. QUE, QUANDO ENCONTRARAM OS AUTOMOVEIS LOCALIZARAM DENTRO DA OFICINA CARLOS, PAULO MURILO E MATEUS. QUE, MATEUS NÃO ESTAVA PORTANDO CEDULA DE IDENTIDADE E APRESENTOU APENAS UMA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIUNDA DA BAHIA, QUE ESTAVA RASGADA AO MEIO. QUE, PAULO MURILO APRESENTOU UMA CEDULA DE IDENTIDADE EMITIDA PELA SSP/BA, MAS A NATURALIZADE NÃO BATE COM OS DADOS PESQUISADOS QUE, CARLOS EDUARDO ALVES GOMES APRESENTOU CÉDULA DE IDENTIDADE. QUE, CARLOS EDUARDO DISSE QUE ERA PRIMO DE PAULO MURILO, ENQUANTO PAULO MURILO DISSE QUE CARLOS EDUARDO ERA SO SEU CONHECIDO E O CONHECIA HA POUCO TEMPO. QUE, MATEUS DISSE QUE ERA AMIGO DE PAULO MURILO PORQUE OS DOIS TRABALHAM JUNTOS EM UM SALÃO DE CABELEREIROS E QUE CONHECE CARLOS PORQUE ELE É CLIENTE DE SEU SALÃO, QUE OS TRES APRESENTAVAM VARIAS VERSÕES CONTRADITÓRIAS MOTIVO PELO QUAL TODOS FORAM CONDUZIDOS PARA ESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA ONDE JA CONSTAVA MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE CARLOS, QUE EM PESQUISAS DOS VEICULOS NÃO CONSTOU QUEIXA, POREM TODOS ESTÃO EM NOME DE TERCEIROS E NENHUM DOS TRES PORTAVAM DOCUMENTOS DE TAIS AUTOMOVEIS. QUE, CARLOS DISSE QUE ESTAVA NAQUELE BAIRRO PARA CONSERTAR SEU AUTOMOVEL QUE ESTAVA ESTACIONADO A MEIO QUILOMETRO DALI, UM RENALT CLIO DE COR DOURADA." (fls. 05/06).

Em sede policial, a testemunha e guarda municipal Alex Moreira Bartolomeu declarou que "É INTEGRANTE DE UMA DAS EQUIPES DA ROMUCAN. QUE, NA DATA DE HOJE, NO PERÍODO DA TARDE, RECEBEU ORIENTAÇÃO PARA DAR APOIO AS EQUIPES DO PROJETO PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA, PORQUE UM AUTOR DE VIOLENCIA DOMÉSTICA ESTARIA NA FRENTE DA CASA DA VÍTIMA, E A VÍTIMA SERIA POSSUIDORA DE MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DELE. QUE, TAMBÉM PASSARAM PARA O DEPOENTE AS CARACTERÍSTICAS E OS EMPLACAMENTOS DOS POSSÍVEIS VEÍCULOS QUE O AUTOR PODERIA ESTAR CONDUZINDO. QUE, EM DILIGENCIAS PELA PROXIMIDADE AVISTARAM UM DOS VEÍCULOS E DUAS MOTOS COM AS CARACTERÍSTICAS JA INFORMADAS NA FRENTE DE UMA OFICINA QUE, ABORDARAM O ACUSADO CARLOS NO INTERIOR DA OFICINA, LOCAL ONDE TAMBÉM ESTAVAM PAULO MURILO E MATEUS. QUE, APOS TAL ABORDAGEM O DEPOENTE FICOU NO APOIO DA SEGURANÇA ENQUANTO SEUS PARCEIROS DE FARDA CONVERSAVAM COM ELES E FIZERAM TODAS AS PESQUISAS RELACIONADAS AS PESSOAS E AOS AUTOMÓVEIS." (fls. 07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

A testemunha e guarda municipal Leandro Rodrigues de Sousa, disse em solo policial, que "ATUALMENTE COMPÕE UMA DAS EQUIPES DA ROMUCAM. QUE, NA TARDE DE HOJE ESTAVA A SERVIÇO COM SEU PARCEIRO DE FARDA BARTOLOMEU QUANDO FORAM ACIONADOS PARA ATENDER UMA VÍTIMA Ocorrência de uma VÍTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA PORQUE O AUTOR ESTARIA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DELA, E ELA TERIA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DELE. QUE, COMO A CASA É PRÓXIMA DA BASE, REALIZARAM PATRULHEMENTO NA FRENTE DO IMÓVEL, PORÉM NÃO O LOCALIZARAM. QUE, A BASE DA GCM TAMBÉM LHE PASSOU AS CARACTERÍSTICAS DOS AUTOMÓVEIS QUE TAL AUTOR PODERIA ESTAR CONDUZINDO QUE, CONTINUARAM O PATRULHAMENTO PELAS IMEDIAÇÕES DA CASA E ENCONTRARAM UM CARRO E DUAS MOTOS, CUJAS PLACAS HAVIAM SIDO PASSADAS, EM FRENTE A UMA OFICINA NA RUA DE BAIXO DA CASA DA VÍTIMA QUE, ABORDARAM NA OFICINA AS PESSOAS DE NOMES CARLOS EDUARDO, PAULO MURILO E MATEUS QUE, CONVERSOU COM CARLOS EDUARDO SOBRE O QUE ELE ESTAVA FAZENDO ALI E ELE RESPONDEU QUE NÃO SABIA DE NADA, QUE ESTAVA ALI APENAS PARA CONSERTAR SEU CARRO. QUE, OUTRO GUARDA CIVIL CONVERSOU COM PAULO MURILO E COM MATEUS, ENQUANTO O DEPOENTE PROCEDEU A REVISTA PESSOAL NOS TRÊS E NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO. QUE, POSTERIORMENTE INFORMARAM SOBRE UM AUTOMÓVEL RENALT CLIO DOURADO NAS PROXIMIDADES, E O DEPOENTE E SEU PARCEIRO BARTOLOMEU LOCALIZARAM TAL CARRO E O MESMO FOI CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA QUE, APÓS PESQUISAS DE PRAXE TODOS FORAM CONDUZIDOS PARA ESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA." (fls. 08).

A testemunha Fabiana Lima Alves, declarou que "Manteve relacionamento amoroso com CARLOS, o qual já cumpriu pena por "latrocínio" e até dezembro de 2020 estava preso cumprindo pena por "tráfico". Ocorre que após a sua soltura do mesmo, CARLOS passou a alegar infidelidade da declarante, e então a agrediu, lhe ameaçou matá-la, roubou seu aparelho celular, além de ter lhe sequestrado e mantido-a em cárcere privado, em cativeiro em que além de reiteradamente ameaçada, foi violentamente agredida, inclusive com o uso de uma barra de ferro, fatos estes denunciados nesta Delegacia de Polícia - registro de ocorrência 271/2021. Desde então a declarante estava

escondida na casa de sua genitora, e CARLOS ficou reiteradamente afirmando que assim que este a localizasse iria matá-la, além de exigir pagamentos mensais de sua genitora como uma forma de não executar a sua morte. Sua mãe já realizou três pagamentos mensais de R\$ 500,00 a CARLOS, o qual enviava sempre interposta pessoa para ir receber os valores. Após registro de ocorrência, foi deferido tanto a declarante como também a sua genitora medidas protetivas de urgência CNJ 1500705-08.2021.8.26.0609, e desde então a declarante e sua mãe estavam sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. No último dia 30 de abril, o irmão do Autor CARLOS, de nome LUCAS, foi até a porta de sua casa em um veículo Clio prata placa DSF-4461, mas a declarante e suas mãe ficaram "escondidas" dentro da casa e não o receberam. Já no dia seguinte, dia 1 de maio novamente foram cobrar sua mãe do pagamento mensal, desta vez o próprio autor CARLOS em uma motocicleta PCX branca placa FOW-5229. A declarante ficou escondida dentro da casa, e sua mãe foi recebe-lo, dizendo que não poderia paga-lo, pois não tinha dinheiro, O Autor CARLOS disse sua mãe que retornaria nesta data de hoje para receber o pagamento, reafirmando que assim que descobrisse onde a declarante se escondia, iria executá-la. Nesta data, um outro homem que se identificou como "risco, foi na porta de sua casa com uma PCX, e disse que estava lá para cobrar o valor do autor Carlos. Com isso, a declarante logo acionou a GCM para irem ao local, enquanto que sua mãe lhe recebia. Referido homem após ouvir de sua mãe que esta não o pagaria, pois não tinha dinheiro, logo deixou o local, mas logo em seguida a Guardas Municipais chegou e sua mãe avisou que o mesmo havia acabado de sair do local. Posteriormente, os Guardas retomaram a sua casa dizendo que haviam conseguido capturar CARLOS e o rapaz que momentos antes havia ido à sua casa, além de outro que também acompanhava CARLOS, sendo então a declarante e sua mãe conduzidas para esta Delegacia de Polícia." (fls. 12).

Interrogado em solo policial, o acusado Carlos declarou "QUE INICIALMENTE INFORMA NÃO TER ADVOGADO CONSTITUÍDO. INFORMA NÃO TER DEPENDENTES QUE APRESENTE DEFICIÊNCIA. TEM CINCO FILHOS MENORES, COM 16, 13, 12, 7 E 4 ANOS, NÃO RESIDEM EM COMPANHIA DO INTERROGADO E TODOS ATUALMENTE RESIDEM COM AS MÃES. Quanto aos fatos tratados nos presentes autos, nega ter praticado qualquer tipo de exigência de pagamentos ilícito. Relata que, na tarde de hoje, foi de sua casa até a oficina próxima de onde estava quebrado um veículo que pertence à adega onde o interrogado trabalha. Não recorda dados do veículo e prefere não declinar dados do proprietário da adega. Indagado informa que foi ao local encontrar o mecânico, Sr Odair. Não teve contato com as partes Matheus e Paulo. Perguntado se tem amizade ou parentesco com Paulo e Matheus, responde que reserva-se em seu direito de permanecer em silêncio. Questionado se Paulo ou Matheus agiram pelo declarante para exigir algum pagamento ilícito de sua ex-companheira Fabiana ou de seus familiares o interrogado afirma que não. Informa que segue casado legalmente com Fabiana Lima Alves, desde 2017, mas estão separados há 5 meses. Nega que tenha executado as agressões, roubo, ameaça, sequestro e extorsão relatados por Fabiana no RDO 271/2021 desta DDM, relacionado à presente ocorrência. Afirma que em nenhuma ocasião exigiu qualquer pagamento ilícito de Fabiana ou seus familiares. Ademais, reserva-se em seu direito de permanecer em silêncio e nada mais relatar sobre a imputação aqui tratada. Quer ressaltar que sua motocicleta FOW5229/SP, conduzida na presente data a esta Delegacia, estava estacionada na presente data quando foi apreendida, motivo pelo qual acredita que não havia qualquer razão para sua apreensão. Ressalta que ela permaneceu parada na oficina e não foi à casa de ninguém com o citado veículo. Quer ressaltar ainda que, embora não faça parte de nenhuma facção criminosa, esteve já recolhido à centros de detenção como MIRANDOPOLIS I, RIOLANDIA, JUNQUEROPOLIS, LAVINIA I, LAVINIA II, LAVINIA 3, BERNARDES, e quer consignar ter conhecimento que o CDP de Pinheiros, área desta região, tem relação com a facção PCC e isso pode ser prejudicial a sua integridade física." (fls. 40/41).

Em juízo, o acusado negou a prática dos crimes. Disse que saiu da prisão no dia 18 de dezembro de 2020 e foi para casa da Fabiana, sua esposa. Pediu o telefone emprestado dela para ligar para o seu filho. Mexeu na galeria de fotos e viu que tinha imagens dela em clubes e baladas. Pegou um caderno no quarto dela e viu que tinha uma carta em nome dela. A vítima chegou e pediu o caderno. O acusado entregou

e a Fabiana pegou a carta e tentou escondê-la. O acusado agrediu a a Fabiana e quebrou o telefone dela. Além disso, no ano de 2019 comprou junto com a Fabiana uma pizzaria. Depois dessa briga conversou com a Fabiana e a família dela para que fosse ressarcido do valor que investiu na pizzaria para que pudessem se separar. O declarante investiu R\$ 17.000,00 na pizzaria de um carro Pálio que vendeu. Não soube dizer quanto a Fabiana investiu no negócio. A pizzaria ficava perto do Poupatempo de Taboão da Serra. O veículo está até hoje no nome do acusado porque o vendeu para sua tia. Os R\$ 17.000,00 foram entregues diretamente para Fabiana. Acredita que o dinheiro foi depositado na conta dela. Não arrolou sua tia porque ela faleceu de câncer esse ano. Durante as negociações para poder se separar, a irmã da Fabiana disse que poderia pagar R\$ 500,00 por mês para poder ressarcir o declarante. O declarante tem conhecimento que sua ex-sogra não teria condições de pagar nada. A irmã da Fabiana pagou por três meses e na quarta vez o acusado foi preso. O declarante foi até a casa da Fabiana no dia 01 de maio pegar o dinheiro mas e falou com a mãe dela que disse que não tinha o dinheiro. Não ameaçou e nem a agrediu. No dia 03 de maio não mandou o Paulo buscar o dinheiro. Cortava o cabelo com o Paulo mas não tinha intimidade com ele. Quem foi lá buscar o dinheiro no dia 03 de maio foi o próprio declarante sozinho, mas não arrumou confusão. Falou com a mãe da vítima que disse que a Manuela, irmã da Fabiana, não tinha deixado o dinheiro. Não tinha uma motocicleta PCX e nem conduziu essa motocicleta por esses dias. Nos dias que esteve na casa da vítima foi até o local com uma motocicleta Yamaha. Questionado sobre o boletim de ocorrência registrado no dia 23/04/2021 em que a Fabiana informou que o acusado estava usando uma motocicleta PCX placa FCA 1246, motocicleta encontrada na oficina em que o acusado foi preso no dia dos fatos e que, segundo a vítima, tinha sido utilizada por Paulo para cobrar o dinheiro, reformulou e disse que já havia andado na referida motocicleta. Afirmou que a motocicleta era do Paulo. Embora não tivesse intimidade com Paulo, não viu problema nenhum em ele emprestar a motocicleta para o declarante. Negou ser integrante do PCC ou de qualquer organização criminosa. Já foi condenado por tráfico de drogas. Já foi condenado por latrocínio mas depois acabou sendo absolvido por insuficiência probatória. Ficou sabendo que a Fabiana teve problemas envolvendo a justiça com a pizzaria. Ouviu dizer que seria alguma problema com drogas.

Na fase inquisitiva, o acusado Paulo declarou que "Que é barbeiro. Reside neste estado de São Paulo há cerca de 6 anos, desde que aqui chegou vindo de Salvador-BA. Informa que tem parentes naquela localidade, contudo não deseja informar nenhum contato de seus familiares, pois não deseja informar nem preocupar ninguém. Também não tem Advogado constituído ou qualquer outra pessoa que deseje contatar. Relata que residia no bairro Paraisópolis, em São Paulo-SP, mas, há cerca de 1 mês está morando nesse município, sendo que, também há cerca de 1 mês, foi que descobriu a citada oficina onde foi abordado nesta data. Informa que está residindo no endereço informado por seu amigo Matheus, a saber Rua Antônio Teixeira Lima, 11, Jd. Freitas Jr. neste município, mas alega que nem sabia ao certo o endereço onde mora, e quem confirmou tal endereço foi seu amigo Matheus, tratando-se de uma casa de aluguel, onde moram o declarante, sua amiga Carol, os filhos dela, e seu amigo Matheus. Afirmo que ajuda Carol a pagar o aluguel, de R\$700,00 (setecentos reais), que solicitou a ela que recebesse também Matheus, que estava em situação financeira difícil para, quando possível, possa também ajudar com os custos. Relata que nesta data saiu de sua casa, nesta cidade, a bordo da motocicleta HONDA/PCX 150 placa FCA1246/SP, e foi ao encontro de Matheus no Paraisópolis. Esclarece Matheus trabalha com o declarante no salão de cabeleireiros de propriedade de Carol, situado no Paraisópolis, em São Paulo-SP., na rua Pasquale Galupe, em número que desconhece e salão que também não tem um nome específico, sendo apenas uma barbearia. Afirmo que trabalha de terça-feira a sábado, portanto, não trabalhou hoje, pois, normalmente, a barbearia não abre às segundas-feiras. Encontrou Matheus no citado local, onde também buscou o veículo RENAULT CLIO, placa DSF4461/SP, que também é de propriedade de Carol. Saiu de lá, por volta de 14h00 ou 14h30 e seguiu conduzindo o veículo até a oficina onde foi abordado, neste município. Foi acompanhado por Matheus, que veio do Paraisópolis a Taboão da Serra pilotando a motocicleta mencionada. Não sabe o endereço da oficina, mas é o mesmo local onde

foi abordado pela GCM. Alega que estava negociando com o mecânico o valor do conserto do veículo RENAULT/CLIO, pois o mecânico disse que, a princípio, o conserto do motor de arranque custaria R\$ 350,00. Alega que permaneceu cerca de 15 minutos no local até que o mecânico realizasse a avaliação do defeito, sendo a seguir abordado pela GCM que chegou à oficina. Alega que relatou os mesmos fatos aos GCMs, mas não acreditaram em sua versão, motivo pelo qual foi conduzido a esta Delegacia. Afirma ter sido conduzido diretamente a esta unidade policial. Indagado, nega que estivesse em companhia de Carlos Eduardo Alves Gomes nesta data na oficina onde foi abordado. Afirma desconhecer qualquer exigência de pagamento ilícito ou qualquer mulher que estivesse sendo extorquida, bem como desconhecer o envolvimento da parte Carlos em fatos análogos. Alega que a todo o tempo ficou junto de seu amigo Matheus na oficina onde fora abordado. Relata que o conhece Carlos apenas de vista, mas não sabia seu nome. Todavia, afirma conhecê-lo de vista, de perto da casa onde está morando atualmente, inclusive conhece, também de vista, alguns familiares dele, contudo alega não terem contato mais próximos. Alega que Carlos já estava na oficina quando lá chegou. Quanto a Matheus, alega que o conhece Matheus há algum tempo, cerca de 3 a 4 anos, desde certa vez que ele cortou o cabelo com o declarante em seu salão no Paraisópolis. Indagado alega que não é habilitado a conduzir automóveis, motocicletas ou qualquer tipo de veículo automotor. Indagado informa que a oficina onde foi abordado está situada há cerca de 15 minutos de sua casa, e, embora seja longe, alega que costuma-se levar os veículos a algum local onde se tenha confiança. Relata que conhecia a oficina, pois já levou veículos até lá outras duas vezes. Já levou o mesmo Renault Clio utilizado nesta data e também já havia levado um carro de outro amigo para reparos no mesmo local. Indagado, informa que normalmente é o declarante que faz uso do automóvel e dá motocicleta, mas ambos pertencem a Carol, mas sabe que, embora proprietária, nenhum dos dois veículos está registrado em nome dela. Relata que é sempre o interrogado quem dirige quando ela precisa, destacando que Carol usa o veículo raramente." (fls. 25/26).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime de extorsão. Negou ter ido na casa da vítima no dia dos fatos. Foi preso na oficina em que também estavam o Matheus e o Carlos. Quando chegou na oficina o Carlos já estava. Foi até a oficina num Clio que levou para consertar. O Clio era do declarante. Foi junto com o Matheus. O declarante foi no Clio e o Matheus na motocicleta PCX. Iriam deixar o carro para conserto e voltar na motocicleta. A motocicleta era da ex-patroa e amiga, Carol. Havia pegado emprestado com ela. Estava há uns 3 dias com a motocicleta porque seu carro havia quebrado. Só conhecia o Carlos de vista porque já tinha visto ele na oficina uma vez. Nunca tinha visto ele em outros locais. Se viu não se recorda. O Matheus cortava cabelo no salão do declarante. O declarante estava ensinando ele a cortar. Quando foi preso disse que ele trabalhava com o declarante no salão. O Carlos nunca cortou o cabelo no seu salão. O Carlos nunca conduziu a motocicleta PCX. Não conhecia a vítima. Não soube dizer porque ela o apontou como sendo a pessoa que foi cobrar o dinheiro em nome do Carlos. Perguntado sobre o fato do Carlos ter dito que cortava cabelo com o declarante, disse que se isso aconteceu não se recordava. Perguntado sobre o fato de Carlos ter dito que pegou algumas vezes a motocicleta emprestada com o declarante disse que isso nunca aconteceu. O Carlos não pediu para o declarante pegar nenhum dinheiro na casa da vítima. Não tem outras passagens.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos réus pelo crime de extorsão é medida de rigor.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações, especialmente, da vítima e sua filha, que narraram com detalhes como se deram as empreitadas criminosas.

A propósito, insta ressaltar que a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal do autor do crime, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação do acusado, ainda mais quando corroborado pelas demais provas dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(…)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146; quinta turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j. 06/10/2020) (grifou-se)

Além disso, logo após a prática do segundo crime praticado em concurso pelos acusados, guardas municipais localizaram ambos juntos e os prenderam em flagrante na posse da motocicleta PCX que havia sido utilizada pelos acusados para ir buscarem o dinheiro.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. Nesse sentido:

"(…) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(…)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(…) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (…)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Além disso, não há indícios de circunstâncias que pudessem, por alguma razão concreta, colocar em dúvida a credibilidade dos depoimentos prestados.

Com efeito, os acusados trouxeram depoimentos cheio de contradições.

Paulo disse que conhecia Carlos apenas de vista porque havia visto ele apenas uma outra vez na mesma oficina, enquanto Carlos disse que já conhecia Paulo porque cortava cabelo com ele.

Além disso, Carlos inicialmente negou que havia conduzido alguma vez a motocicleta PCX apreendida junto dos acusados no dia dos fatos mas, após ser confrontando com as declarações da vítima registradas no boletim de ocorrência de fls. 523/528 em que ela disse, 10 dias antes da sua prisão, que o acusado estava utilizando esse veículo, confirmou que pegou emprestado algumas vezes tal motociclo com o acusado Paulo.

Seria de uma coincidência extremamente improvável Fabiana informar no dia 23/04/2021 que Carlos estava usando a referida motocicleta e, 10 dias depois, ele ser preso no mesmo local em que a motocicleta estava se não tinha qualquer relação com o veículo.

Ainda que assim não fosse, Paulo disse que estava com a referida motocicleta há apenas três dias e que nunca emprestou a referida motocicleta para Carlos ou que ele tivesse andado nela.

Tais contradições demonstraram que os acusados mentiram em juízo apenas a fim de tentar, sem sucesso, ludibriar o juízo.

Ademais, embora Paulo não tenha sido reconhecido em juízo pela vítima, o que é justificável pelo longo decurso do tempo desde os fatos, em solo policial reconheceu com certeza o acusado Paulo como sendo a pessoa que esteve em sua casa

cobrando dinheiro em nome de Carlos.

Da mesma forma, conforme já mencionado, a motocicleta que vinha sendo utilizado por Carlos para fazer as cobranças e que também foi utilizada por Paulo para o mesmo fim no dia em que foi preso era, conforme admitido em seu interrogatório, de uma amiga e ex-patroa de Paulo que havia lhe emprestado, demonstrando de forma evidente o liame subjetivo entre os dois acusados para a prática do crime.

De outra banda, restou incontroverso que havia um conflito envolvendo o acusado Carlos e Fabiana originado da suposta traição de Fabiana. Isso porque o próprio acusado admitiu tal fato e que, inclusive, chegou a agredi-la por isso. Outrossim, a Defesa juntou às fls. 530/535 uma carta em tese recebida pela Fabiana e que confirmaria a referida traição.

Ocorre que a suposta traição, na verdade, milita em desfavor da do acusado já que reforça as alegações trazidas pela vítima e pela Fabiana de que as extorsões teriam decorrido desse fato e não do suposto investimento realizado pelo acusado na hamburgueria ou pizzaria da vítima.

Nesse particular, é importante registrar que o acusado não produziu nenhuma prova a fim de demonstrar o alegado investimento de R\$ 17.000,00 no referido estabelecimento, estando suas alegações desprovidas de suporte probatório.

De rigor também o reconhecimento da causa de aumento capitulada no artigo 158, §1º, do Código Penal, já que o segundo crime foi cometido em concurso de pessoas.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes descritos na exordial acusatória.

Passo à dosimetria da pena dos réus, de forma individualizada, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal.

CARLOS EDUARDO ALVES GOMES

Na primeira fase da dosimetria penal, em relação ao primeiro crime de extorsão passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (além de reincidente, conforme será mais bem destacado na fase seguinte, o acusado possui outra condenação que configura mau antecedente, conforme processo nº 0010793-34.2011.8.26.0609 às fls. 403/404, de forma que a pena deve ser majorada em 1/6); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

Não obstante, verifico que o réu é reincidente, conforme processo nº 0001243-39.2016.8.26.0609 registrado na folha de antecedentes de fls. 401/402, de forma que aumento a pena em 1/6.

Além disso, de rigor a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, tendo em vista que o réu praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, não elementares do tipo penal objeto da condenação, o que implica sua majoração em 1/6.

Somando as circunstâncias agravantes de pena (1/6+1/6), tenho que a pena deve ser majorada em 1/3, atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, de forma que torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, em relação ao segundo crime de extorsão praticado em concurso de agentes, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (além de reincidente, conforme será mais bem destacado na fase seguinte, o acusado possui outra condenação que configura maus antecedentes, conforme processo nº 0010793-

34.2011.8.26.0609 às fls. 403/404, de forma que a pena deve ser majorada em 1/6); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

Não obstante, verifico que o réu é reincidente, conforme processo nº 0001243-39.2016.8.26.0609 registrado na folha de antecedentes de fls. 401/402, de forma que aumento a pena em 1/6.

Além disso, de rigor a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, tendo em vista que o réu praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, não elementares do tipo penal objeto da condenação, o que implica sua majoração em 1/6.

Somando as circunstâncias agravantes de pena (1/6+1/6), tenho que a pena deve ser majorada em 1/3, atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1º do Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la definitivamente em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

No caso, verifico ser inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme previsão do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que esse dispositivo exige que os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça tenham sido praticados contra vítimas diferentes, o que não é o caso dos autos.

Ainda que assim não fosse, o modo de execução dos crimes foi diferente, já que na primeira oportunidade o réu agiu sozinho e, na segunda, se valeu do suporte do co-réu.

Sendo assim, considerando que se tratam de duas ações criminosas com desígnios distintos, verifico que deve ser aplicado ao caso o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo as penas serem somadas, atingindo o patamar de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência, o mau antecedente e o montante de pena aplicado que supera os oito anos de reclusão. Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

PAULO MURILLO REIS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (o acusado é primário - fls. 201); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1º do

Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR:

a) CARLOS EDUARDO ALVES GOMES ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 158, § 1º, por duas vezes na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 11.340/06.

b) PAULO MURILLO REIS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso artigo 158, § 1º, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva dos acusados, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito dos réus recorrerem em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA